

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1778/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายอิน ชลัญญา กับพวก

จำเลย

นายอิน ชลัญญา ที่ 1 นายเจริญ ชลัญญา
ญา ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 295, 83 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 จำคุกคนละ 20 ปี
ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บ ตาม
มาตรา 295 จำคุกคนละ 1 ปีรวมจำคุกคนละ 21 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 87, 86)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นตีราคาประกันคนละ 200,000 บาท (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีความสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีความสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวในชั้นนี้ให้ยกคำร้อง

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>